

Desenvolvimento de Software Multiplataforma

Prof.º: Paulo Francisco



Ética e Patente

““Considerai a vossa origem: não fostes feitos para viver como brutos, mas para seguir a virtude e o conhecimento.”

Dante Alighieri

A divina comédia- Inferno - Cântico XXVI

Persevere! Em breve o canudo será seu!

Frase motivacional

Disciplina Ética e Patente



ALUNOS DE EXCELÊNCIA

Não esqueça quem vocês são!



ÉTICA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO II



Fatec
Registro

Ética e Patente



Disciplina: Ética e Patente

Paulo Francisco

Advogado e Professor



Fatec
Registro

Ética e Patente

Continue sendo um aluno de excelência!

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



Disciplina: Ética e Patente

Curso: Tecnólogo em Desenvolvimento de Multiplataforma e Software

Fatec Registro

Duração: 1h30



Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software

▶ SUMÁRIO - ROTEIRO DA AULA (Slide 1)

- ▶ **Parte 1 - Revisão e Fundamentos do Direito (Slides 2 a 6)**
- ▶ O que é o Direito e sua conexão com o DSM
- ▶ Evolução histórica e necessidade de legislar no mundo digital
- ▶ **Parte 2 - Direito Aplicado à Multiplataforma e Software (Slides 7 a 14)**
- ▶ Propriedade intelectual e proteção de software
- ▶ Lei de Software (Lei 9.609/1998)
- ▶ Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014)
- ▶ Titularidade do software no ambiente de trabalho
- ▶ **Parte 3 - Casos Práticos no DSM (Slides 15 a 19)**
- ▶ Três casos práticos de aplicação da legislação
- ▶ **Parte 4 - Considerações Finais (Slides 20 a 23)**
- ▶ Resumo e orientações



Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software

- ▶ O que é o Direito e sua Relação com o DSM
- ▶ Conceito de Direito:
 - ▶ Conjunto de normas e princípios que regulam as relações sociais
 - ▶ Visa garantir a ordem, a justiça e a segurança jurídica
 - ▶ No contexto digital, regula as relações no ambiente virtual e protege criações intelectuais
- ▶ Ramos do Direito aplicáveis ao DSM:
 - ▶ **Direito Civil:** contratos de licenciamento, responsabilidade civil por danos
 - ▶ **Direito Empresarial:** propriedade intelectual, proteção de ativos digitais
 - ▶ **Direito do Consumidor:** proteção do usuário de software
 - ▶ **Direito Digital:** proteção de dados (LGPD), crimes cibernéticos
- ▶ **Aplicação para o DSM:** O desenvolvedor cria ativos que precisam ser protegidos; o desconhecimento da lei não exime de responsabilidade.



Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



- ▶ Propriedade Intelectual e o Ecossistema Digital
- ▶ Por que a propriedade intelectual é fundamental para o desenvolvedor?
- ▶ O software é um bem jurídico protegido, equiparado a uma obra literária
- ▶ A proteção incentiva a inovação e o investimento em desenvolvimento
- ▶ O código-fonte original e o código-objeto compilado são protegidos na mesma medida pela lei
- ▶ **A dicotomia ideia-expressão:**
- ▶ Protege-se **como** o programador expressou a solução (o código), não a ideia ou funcionalidade em si
- ▶ A lei protege a expressão original, nunca o algoritmo subjacente enquanto regra matemática ou método de operação
- ▶ **Aplicação para o DSM:** O tecnólogo deve entender que sua criação mais valiosa - o código - é um ativo protegido pela lei, mas apenas em sua forma de expressão, não na ideia genérica.
- ▶



Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software

- ▶ **volução Histórica da Regulação Digital**
- ▶ **Década de 1980:**
- ▶ Primeiras discussões sobre proteção de software
- ▶ Brasil: Lei 7.646/1987 (primeira lei de software)
- ▶ **Década de 1990 - Consolidação:**
- ▶ **1998:** Lei 9.609/1998 (Lei de Software) - proteção autoral específica
- ▶ **1998:** Lei 9.610/1998 (Lei de Direitos Autorais) - inclui software como obra intelectual
- ▶ **Anos 2000-2010 - Era Digital:**
- ▶ **2014:** Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) - direitos e deveres no uso da internet
- ▶ **2018:** Lei 13.709/2018 (LGPD) - proteção de dados pessoais
- ▶ **Aplicação para o DSM:** A legislação acompanha a evolução tecnológica. O desenvolvedor multiplataforma precisa estar atento a essas mudanças para proteger seu trabalho e cumprir obrigações legais.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software

- ▶ A Crescente Necessidade de Legislar no Mundo Digital
- ▶ Desafios do mundo digital:
- ▶ **Anonimato:** dificuldade de identificar autores de crimes e violações
- ▶ **Transnacionalidade:** dados e serviços cruzam fronteiras, criando conflitos de jurisdição
- ▶ **Velocidade:** a tecnologia evolui mais rápido que as leis
- ▶ **Novos modelos de negócio:** SaaS, cloud computing, apps multiplataforma
- ▶ **Convergência tecnológica:** IA, blockchain e ambientes virtuais exigem novas respostas legais
- ▶ **Por que isso é importante para o DSM:**
- ▶ O desenvolvedor de software multiplataforma atua na vanguarda da inovação
- ▶ Produtos digitais podem alcançar mercados globais, sujeitos a diferentes legislações
- ▶ A proteção jurídica é essencial para garantir a sustentabilidade do negócio

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



- ▶ **Direito Aplicável ao DSM: Panorama Geral**
- ▶ **Principais leis aplicáveis ao desenvolvimento de software:**
- ▶ **Lei 9.609/1998 - Lei de Software:** proteção da propriedade intelectual de programas de computador
- ▶ **Lei 9.610/1998 - Lei de Direitos Autorais:** proteção de obras intelectuais (art. 7º, XII)
- ▶ **Lei 12.965/2014 - Marco Civil da Internet:** direitos e deveres para uso da internet no Brasil
- ▶ **Lei 13.709/2018 - LGPD:** proteção de dados pessoais
- ▶ **Lei 9.279/1996 - Lei de Propriedade Industrial:** patentes, marcas e desenhos industriais
- ▶ **Lei 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor:** relações de consumo com software
- ▶ **Observação importante:** A proteção do software no Brasil se dá primordialmente pelo Direito Autoral, não por patentes, embora haja situações em que o software possa ser considerado invenção patenteável se resolver um problema técnico de forma nova e inventiva .

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software

- ▶ **Lei 9.609/1998: Conceito de Programa de Computador**
- ▶ **Texto literal (Art. 1º):** *"Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados."*
- ▶ **O que está protegido:**
 - ▶ Código-fonte (linguagem de programação)
 - ▶ Código-objeto (executável compilado)
 - ▶ Documentação técnica
- ▶ **O que NÃO está protegido:**
 - ▶ Ideias, métodos, sistemas ou algoritmos abstratos
 - ▶ Funcionalidades
 - ▶ Semelhança decorrente de características funcionais da aplicação (art. 6º, III)
- ▶ **Aplicação para o DSM:** O tecnólogo deve compreender que a proteção recai sobre a forma de expressão (o código), não sobre a ideia. Por exemplo, dois aplicativos de delivery podem ter funcionalidades semelhantes, mas se o código for diferente, não há violação.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software

- ▶ **Direitos Morais e Patrimoniais do Autor**
- ▶ **Direitos Morais (Art. 2º, Lei 9.609/1998) - Irrenunciáveis:**
- ▶ **Paternidade:** direito de reivindicar a autoria do programa a qualquer tempo
- ▶ **Integridade:** direito de se opor a alterações não autorizadas que prejudiquem sua honra ou reputação
- ▶ **Direitos Patrimoniais (Art. 3º, Lei 9.609/1998) - Podem ser cedidos ou licenciados:**
- ▶ **Exploração:** autorizar ou proibir o uso comercial do software
- ▶ **Aluguel comercial:** direito exclusivo de autorizar o aluguel do software
- ▶ **Reprodução:** controlar a cópia do trabalho
- ▶ **O que é importante saber:**
- ▶ **Direitos morais não podem ser transferidos ou renunciados**
- ▶ **Direitos patrimoniais podem ser cedidos ou licenciados** mediante contrato
- ▶ **Aplicação para o DSM:** O desenvolvedor precisa distinguir entre direitos morais (sempre seus) e patrimoniais (podem ser negociados). Mesmo que venda seu software, continua sendo reconhecido como autor.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software

- ▶ **Prazo de Proteção do Software**
- ▶ **Texto literal (Art. 2º, §2º):** *"Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo prazo de cinquenta anos, contados a partir de 01 de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação."*
- ▶ **Características do prazo:**
- ▶ 50 anos é o prazo de proteção
- ▶ Independe de registro para estar protegido
- ▶ Extensivo a estrangeiros, desde que o país de origem conceda reciprocidade (art. 2º, §4º)
- ▶ **Aplicação para o DSM:** O prazo de 50 anos é excepcionalmente longo, permitindo que o desenvolvedor explore comercialmente sua criação por várias décadas. Isso reforça a importância de documentar a data de criação do software.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software

- ▶ **Titularidade do Software no Ambiente de Trabalho**
- ▶ **Texto literal (Art. 4º):** *"Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos."*
- ▶ **Três hipóteses de titularidade do empregador:**
 - ▶ Contrato expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento
 - ▶ Atividade do empregado prevista para desenvolvimento de software
 - ▶ Desenvolvimento decorre da própria natureza dos encargos
- ▶ **Exceção (Art. 4º, §2º):** *"Pertencerão, com exclusividade, ao empregado, contratado de serviço ou servidor os direitos concernentes a programa de computador gerado sem relação com o contrato de trabalho, prestação de serviços ou vínculo estatutário, e sem a utilização de recursos, informações tecnológicas, segredos industriais e de negócios, materiais, instalações ou equipamentos do empregador..."*
- ▶ **Jurisprudência:** O STJ já decidiu que o software nascido da atividade laboral pertence ao empregador, independente da ausência de registro . O registro por funcionários posterior não altera a titularidade.
- ▶ **Aplicação para o DSM:** O desenvolvedor contratado deve entender que o código criado no trabalho pertence à empresa. Para projetos paralelos, é essencial não usar recursos ou informações da empresa, garantindo que o software seja de propriedade exclusiva do desenvolvedor.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software

- ▶ **Registro de Software no INPI**
- ▶ **Texto literal (Art. 3º):** *"Os programas de computador poderão, a critério do titular, ser registrados em órgão ou entidade a ser designado por ato do Poder Executivo, por iniciativa do Ministério responsável pela política de ciência e tecnologia."*
- ▶ **Características do registro:**
- ▶ **Não é obrigatório** - a proteção autoral é automática
- ▶ **É recomendado** - comprova a autoria perante o Poder Judiciário
- ▶ **Processo 100% digital** - certificado em média em 7 dias
- ▶ **Sigilo:** as informações do registro são sigilosas, só reveladas por ordem judicial ou a pedido do titular (art. 3º, §2º)
- ▶ **Vantagens do registro:**
- ▶ Comprova a autoria em casos de litígio
- ▶ Protege o ativo de negócio em casos de concorrência desleal
- ▶ Serve como prova em ações judiciais (art. 13, Lei 9.609/1998, prevê busca e apreensão)
- ▶ **Aplicação para o DSM:** O registro no INPI é uma medida de segurança jurídica acessível e recomendável para qualquer desenvolvedor que queira proteger seu software, especialmente em projetos comerciais.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software

Licenciamento de Software

Texto literal (Art. 9º): *"O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de licença."*

Modelos de licenciamento:

Modelo	Características	Exemplo
Proprietário	Código fechado, uso restrito	Microsoft Office
Copyleft (GPL)	Código aberto, modificações devem ser compartilhadas	Linux, Moodle
Permissivo (MIT, Apache)	Código aberto, uso irrestrito	Flutter, React

Copyleft e copyright: As licenças copyleft não negam o copyright; utilizam-no como premissa para oferecer direitos de edição, distribuição e adaptação do software . A lei brasileira, em seu art. 9º, endossa o licenciamento, inclusive por copyleft .

Aplicação para o DSM: O desenvolvedor deve definir claramente o modelo de licenciamento de seu software. O uso inadequado de bibliotecas com licenças restritivas pode inviabilizar a comercialização de um produto . É essencial manter um registro de componentes open-source utilizados e suas respectivas licenças .

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software

- ▶ **Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014)**
- ▶ **Princípios fundamentais (Art. 3º):**
- ▶ Garantia da liberdade de expressão
- ▶ Proteção da privacidade e dos dados pessoais
- ▶ Preservação da neutralidade de rede
- ▶ Responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades
- ▶ **Neutralidade de Rede (Art. 9º):** *"O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação."*
- ▶ **Proteção de Registros e Dados (Art. 10):** Guarda de dados deve atender à preservação da intimidade, vida privada, honra e imagem das partes envolvidas
- ▶ **Responsabilidade dos Provedores (Arts. 18 e 19):** Provedores só podem ser responsabilizados por conteúdo de terceiros se, após ordem judicial específica, não tomarem as providências
- ▶ **Aplicação para o DSM:** Aplicativos multiplataforma que coletam dados de usuários devem respeitar a legislação brasileira (art. 11) . A neutralidade de rede garante que os aplicativos desenvolvidos não sejam discriminados por provedores de internet.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software

- ▶ **Segurança e Responsabilidade no Desenvolvimento de Software**
- ▶ **Responsabilidade civil por software defeituoso:**
- ▶ O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeitos do software (art. 14, CDC)
- ▶ A fase de testes é o critério para aferir a garantia legal de adequação (art. 24, CDC)
- ▶ **Vulnerabilidades de segurança:**
- ▶ Testes inadequados geram presunção de culpa ou responsabilidade objetiva
- ▶ O software com vulnerabilidades pode ser considerado um produto com vício (art. 18, CDC)
- ▶ **Boas práticas para minimizar riscos:**
- ▶ Adotar práticas de desenvolvimento seguro (DevSecOps)
- ▶ Realizar testes de segurança regulares
- ▶ Documentar todo o processo de desenvolvimento
- ▶ **Aplicação para o DSM:** Desenvolvedores podem ser responsabilizados por danos causados por software defeituoso. A segurança deve ser incorporada desde o início do desenvolvimento, não apenas como uma etapa final.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



Direito Comparado: Como Outros Países Protegem o Software?

Diferentes abordagens ao redor do mundo:

Por que isso importa para o DSM:

- O desenvolvedor multiplataforma pode atuar para clientes ou mercados estrangeiros
- É preciso conhecer as regras do país onde o software será comercializado
- A proteção jurídica do software não é uniforme globalmente

País/Região	Regime de Proteção	Características
Brasil	Direito Autoral	Lei 9.609/1998 – software como obra literária
Estados Unidos	Direito Autoral + Patentes	Software é patenteável se tiver utilidade prática
União Europeia	Direito Autoral	Patentes de software são restritas (exigência de "contribuição técnica")
Índia	Direito Autoral	Patentes de software não são permitidas (apenas quando integradas a hardware)

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software

- ▶ **Desafios Atuais: Patentes de Software no Brasil**
- ▶ **O que a lei diz?**
- ▶ A Lei 9.279/1996 (Propriedade Industrial) exclui expressamente programas de computador de patente (Art. 10, V): *"Não se considera invenção nem modelo de utilidade: V - programas de computador"*
- ▶ O INPI, no entanto, concede patentes de invenção que incluem programas de computador desde a década de 1990, quando há "efeito técnico novo"
- ▶ **Situação atual:**
- ▶ **Incerteza jurídica:** a legislação exclui software de patente, mas o INPI tem concedido patentes com base em interpretações administrativas
- ▶ **Desafio:** o desenvolvedor não sabe se pode patentear ou se a proteção autoral é suficiente
- ▶ **Aplicação para o DSM:**
- ▶ O desenvolvedor deve priorizar o registro autoral (Lei 9.609/1998) como forma mais segura de proteção
- ▶ A estratégia de proteção deve considerar tanto o Direito Autoral quanto a possibilidade de patente, conforme o tipo de inovação

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software

- ▶ **Desafios Contemporâneos: Copyleft e a Ausência de Legislação Especial**
- ▶ **Problemas com licenças copyleft no Brasil:**
- ▶ **Ausência de legislação especial** que regule o copyleft de forma detalhada
- ▶ **Consentimento automático:** muitas licenças (shrink-wrap, browse-wrap, click-wrap) são aceitas sem ciência adequada das cláusulas
- ▶ **Compatibilidade:** dificuldade de compatibilizar diferentes licenças (ex: GPL vs. Apache)
- ▶ **Jurisprudência escassa:** os tribunais brasileiros ainda estão se adaptando aos desafios das licenças copyleft
- ▶ **Questões em aberto:**
- ▶ O copyleft é uma restrição legítima ao direito autoral?
- ▶ O usuário de código GPL precisa entender as obrigações da licença antes de usar?
- ▶ A aceitação automática (por clique) é suficiente para vincular o usuário?
- ▶ **Aplicação para o DSM:**
- ▶ O desenvolvedor deve ter um **plano de compliance** para uso de bibliotecas open source
- ▶ É essencial manter um **registro de componentes** utilizados e suas respectivas licenças
- ▶ A gestão de licenças (licensing compliance) é uma área de atuação emergente para tecnólogos

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



▶ Caso Prático 1: Plágio de Código

▶ Situação:

Um desenvolvedor da empresa XPTO criou um módulo de um sistema de gestão. Ao ser demitido, ele copiou o código-fonte para um pendrive e ofereceu o mesmo módulo para uma empresa concorrente, que o comprou por R\$ 50.000.

▶ Questões:

- ▶ O desenvolvedor agiu corretamente?
- ▶ A empresa concorrente pode ser responsabilizada?
- ▶ Qual a consequência legal?

▶ Resposta:

- ▶ O desenvolvedor violou o art. 4º da Lei 9.609/1998 (o código pertence ao empregador)
- ▶ A conduta configura crime de violação de direitos autorais (art. 12, Lei 9.609/1998)
- ▶ A empresa concorrente pode responder por concorrência desleal
- ▶ Penas: detenção de 6 meses a 2 anos ou multa; se com finalidade comercial, reclusão de 1 a 4 anos e multa

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software

▶ Caso Prático 2: Software com Vulnerabilidade

▶ Situação:

Uma equipe de desenvolvimento lançou um aplicativo multiplataforma de pagamentos com uma vulnerabilidade de segurança que permitiu o vazamento de dados de 10.000 clientes. A falha estava em uma biblioteca de terceiros não testada adequadamente.

▶ Questões:

▶ O desenvolvedor pode ser responsabilizado?

▶ Qual a base legal?

▶ Resposta:

▶ Sim, há responsabilidade civil pelos danos causados

▶ A fase de testes é um critério para aferir a garantia legal de adequação (art. 24, CDC)

▶ Testes inadequados geram presunção de culpa ou responsabilidade objetiva

▶ A empresa responde objetivamente pelos danos causados por defeitos decorrentes de testes insuficientes (art. 14, CDC)

▶ O desenvolvedor pode ser responsabilizado se agiu com negligência

▶ **Caso Prático 3: Uso de Software Open Source**

▶ **Situação:**

Uma empresa de software desenvolveu um sistema de gestão integrando um módulo de código aberto com licença GPL (copyleft). A empresa vendeu o sistema como software proprietário para clientes, sem divulgar o código-fonte do módulo GPL.

▶ **Questões:**

- ▶ A conduta é legal?
- ▶ Quais as consequências?

▶ **Resposta:**

- ▶ A conduta viola a licença GPL
- ▶ As licenças copyleft utilizam o copyright como premissa e impõem condições de uso
- ▶ Ao integrar código GPL em software proprietário, a empresa deve disponibilizar o código-fonte
- ▶ O descumprimento pode gerar ação judicial por violação de direitos autorais
- ▶ A jurisprudência brasileira ainda está se adaptando aos desafios das licenças copyleft

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



▶ Caso Prático 3: Uso de Software Open Source

▶ Situação:

Uma empresa de software desenvolveu um sistema de gestão integrando um módulo de código aberto com licença GPL (copyleft). A empresa vendeu o sistema como software proprietário para clientes, sem divulgar o código-fonte do módulo GPL.

▶ Questões:

- ▶ A conduta é legal?
- ▶ Quais as consequências?

▶ Resposta:

- ▶ A conduta viola a licença GPL
- ▶ As licenças copyleft utilizam o copyright como premissa e impõem condições de uso
- ▶ Ao integrar código GPL em software proprietário, a empresa deve disponibilizar o código-fonte
- ▶ O descumprimento pode gerar ação judicial por violação de direitos autorais
- ▶ A jurisprudência brasileira ainda está se adaptando aos desafios das licenças copyleft

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software

- ▶ **Resumo da Aula**
- ▶ O Direito regula as relações sociais, incluindo o ambiente digital e o desenvolvimento de software
- ▶ O software é protegido pelo Direito Autoral (Lei 9.609/1998)
- ▶ A Lei de Software protege o código-fonte e código-objeto
- ▶ O registro no INPI não é obrigatório, mas é recomendado para comprovar autoria
- ▶ O Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014) estabelece princípios como neutralidade de rede e privacidade
- ▶ A titularidade do software desenvolvido no trabalho pertence ao empregador (art. 4º)
- ▶ Três casos práticos: plágio, vulnerabilidade e uso de open source

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



- ▶ **Síntese Final e Orientações**
- ▶ **Pontos-chave para o tecnólogo em DSM:**
- ▶ Conhecer as leis que protegem seu trabalho (Lei 9.609/1998, Lei 12.965/2014, LGPD)
- ▶ Registrar softwares no INPI para garantir segurança jurídica
- ▶ Entender a titularidade do software desenvolvido no trabalho
- ▶ Respeitar licenças de software de terceiros
- ▶ Adotar boas práticas de segurança e testes
- ▶ Buscar orientação jurídica em caso de dúvidas

Continue sendo um aluno de excelência!

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



► Glossário (1/8)

- **1. Código-Fonte:** Conjunto de instruções escritas em linguagem de programação (Java, Python, C++, etc.) que pode ser lida e modificada por humanos. É a expressão original do software, protegida pelo Direito Autoral (Art. 1º, Lei 9.609/1998). **Aplicação no DSM:** O código-fonte é o principal ativo do desenvolvedor; sua proteção e controle são essenciais para garantir a propriedade intelectual do software.
- **2. Código-Objeto:** Versão do software em linguagem de máquina (executável), resultado da compilação do código-fonte. É incompreensível para humanos. A lei protege o código-fonte e o código-objeto na mesma medida (Art. 2º, §1º, Lei 9.609/1998). **Aplicação no DSM:** O código-objeto é o produto final distribuído; sua proteção é igual à do código-fonte.
- **3. Direito Autoral:** Ramo do Direito que protege criações intelectuais, incluindo software. O software é protegido como obra literária (Art. 7º, XII, Lei 9.610/1998), com direitos morais (paternidade e integridade) e patrimoniais (exploração econômica). **Aplicação no DSM:** O desenvolvedor deve conhecer seus direitos autorais para proteger suas criações e evitar violações.
- **4. Propriedade Intelectual:** Conjunto de direitos sobre criações do intelecto, dividido em propriedade industrial (patentes, marcas) e direitos autorais. O software é protegido primordialmente pelo direito autoral no Brasil. **Aplicação no DSM:** O desenvolvedor deve proteger sua propriedade intelectual para explorar comercialmente seus produtos e evitar cópias.
- **5. Titularidade do Software:** Direito de propriedade sobre o software. No ambiente de trabalho, o software desenvolvido pertence ao empregador, salvo estipulação em contrário (Art. 4º, Lei 9.609/1998). **Aplicação no DSM:** Desenvolvedores contratados devem entender que o código criado no trabalho pertence à empresa, salvo acordo específico.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



- ▶ **Glossário (2/8)**
- ▶ **6. Licenciamento de Software:** Autorização concedida pelo titular para uso do software, mediante contrato. A Lei de Software prevê que o licenciamento é a forma de uso do programa em território nacional (Art. 9º). **Aplicação no DSM:** O desenvolvedor licencia seu software, não o vende, mantendo a titularidade.
- ▶ **7. Copyleft:** Modelo de licenciamento que utiliza o copyright como premissa, mas oferece direitos de edição, distribuição e adaptação do software, desde que as modificações sejam compartilhadas sob os mesmos termos (ex: GPL). **Aplicação no DSM:** Desenvolvedores devem respeitar as condições das licenças copyleft, incluindo a obrigação de disponibilizar código-fonte.
- ▶ **8. INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial):** Órgão responsável pelo registro de programas de computador no Brasil. O registro não é obrigatório, mas é fundamental para comprovar autoria em casos judiciais (Art. 3º, Lei 9.609/1998). **Aplicação no DSM:** O desenvolvedor deve registrar seus softwares no INPI para garantir segurança jurídica.
- ▶ **9. Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014):** Lei brasileira que estabelece princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil, incluindo neutralidade de rede, privacidade e responsabilidade de provedores. **Aplicação no DSM:** Orienta o desenvolvimento de aplicativos e plataformas digitais no Brasil.
- ▶ **10. Neutralidade de Rede:** Princípio segundo o qual os pacotes de dados devem ser tratados de forma isonômica, sem discriminação por conteúdo, origem ou destino (Art. 9º, Lei 12.965/2014). **Aplicação no DSM:** Garante que os aplicativos desenvolvidos não sejam discriminados pelos provedores de internet.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



- ▶ **Glossário (3/8)**
- ▶ **11. LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados - Lei 13.709/2018):** Lei brasileira que regula o tratamento de dados pessoais, estabelecendo direitos dos titulares e obrigações para empresas. **Aplicação no DSM:** Aplicativos e plataformas devem cumprir a LGPD ao coletar dados de usuários.
- ▶ **12. Responsabilidade Civil:** Obrigação de reparar danos causados a terceiros. No desenvolvimento de software, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados por defeitos (Art. 14, CDC). **Aplicação no DSM:** Desenvolvedores podem ser responsabilizados por danos causados por software defeituoso ou vulnerável.
- ▶ **13. Vício do Produto:** Defeito que torna o produto inadequado ao uso a que se destina. O software com vulnerabilidades de segurança pode ser considerado um produto com vício (Art. 18, CDC). **Aplicação no DSM:** Testes inadequados geram presunção de culpa e responsabilidade por vícios no software.
- ▶ **14. Patente de Software:** Proteção que pode ser concedida a invenções que envolvem software, desde que apresentem uma solução técnica para um problema técnico de forma nova e inventiva. No Brasil, o INPI concede patentes de invenção que incluem programas de computador desde a década de 1990, quando há efeito técnico novo. **Aplicação no DSM:** O desenvolvedor pode considerar a patente para invenções técnicas que envolvam software, especialmente em áreas como processamento de imagem, segurança ou eficiência.
- ▶ **15. Contrato de Licença de Uso:** Contrato pelo qual o titular autoriza o uso do software mediante condições específicas. A Lei de Software prevê que o licenciamento é a forma de uso do programa em território nacional (Art. 9º, Lei 9.609/1998). **Aplicação no DSM:** O contrato define como o software pode ser usado, distribuído e modificado.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



- ▶ **Glossário (4/8)**
- ▶ **16. Cessão de Direitos:** Transferência de direitos patrimoniais sobre o software para terceiros. Para contratos de freelancer, é essencial prever cláusulas de cessão de direitos autorais. **Aplicação no DSM:** Desenvolvedores freelancers devem formalizar a cessão de direitos para o contratante.
- ▶ **17. Paternidade do Software:** Direito moral do autor de ser reconhecido como criador do software. Este direito é assegurado a qualquer tempo (Art. 2º, Lei 9.609/1998). **Aplicação no DSM:** O desenvolvedor deve ser citado como autor do software, mesmo que os direitos patrimoniais sejam cedidos.
- ▶ **18. Integridade do Software:** Direito moral do autor de se opor a alterações não autorizadas que prejudiquem sua honra ou reputação (Art. 2º, Lei 9.609/1998). **Aplicação no DSM:** O desenvolvedor pode se opor a modificações que descaracterizem seu software.
- ▶ **19. Crime de Violação de Direitos Autorais de Software:** Conduta ilícita que viola os direitos previstos na Lei 9.609/1998. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos ou multa; se com finalidade comercial, reclusão de 1 a 4 anos e multa (Art. 12). **Aplicação no DSM:** O desenvolvedor pode ser criminalmente responsabilizado por cópia não autorizada de software.
- ▶ **20. Ação Civil Pública:** Ação judicial proposta pelo Ministério Público para proteger direitos difusos ou coletivos, como a proteção de dados ou direitos do consumidor no uso de software. **Aplicação no DSM:** Pode ser usada para obrigar empresas a corrigirem vulnerabilidades em software ou cumprir a LGPD.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



- ▶ **Glossário (5/8)**
- ▶ **21. Concorrência Desleal:** Prática que viola os princípios da concorrência, como copiar software de terceiros ou utilizar código protegido sem autorização. O registro no INPI serve como prova em casos de concorrência desleal. **Aplicação no DSM:** Desenvolvedores devem evitar práticas que caracterizem concorrência desleal.
- ▶ **22. Look and Feel:** Experiência visual e interativa de um software, incluindo interface gráfica, fluxos de navegação e elementos visuais. A proteção de interface gráfica (UI/UX) é controversa e depende de análise caso a caso. **Aplicação no DSM:** O desenvolvedor deve considerar a proteção da interface como parte do valor do produto, além do código-fonte.
- ▶ **23. AFC Test (Abstraction, Filtration, Comparison):** Metodologia utilizada em laudos periciais para identificar plágio em software. Filtra do código tudo que não é protegível (elementos ditados por eficiência, padrões de mercado, domínio público), comparando apenas o núcleo protegível. **Aplicação no DSM:** Em casos de suspeita de plágio, o teste AFC é referência para provas periciais.
- ▶ **24. Shrink-wrap License:** Licença que se torna válida ao abrir a embalagem do produto. Modalidade de consentimento automático sem ciência plena das cláusulas, criticada por não garantir adequada informação ao usuário. **Aplicação no DSM:** Aplicativos digitais frequentemente utilizam modelos similares de aceitação automática.
- ▶ **25. GPL (General Public License):** Licença de software livre com copyleft. Exige que o código-fonte seja disponibilizado e que modificações sejam compartilhadas sob os mesmos termos. **Aplicação no DSM:** Compreender a GPL é essencial ao utilizar bibliotecas Linux ou outras ferramentas open source.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



- ▶ **Glossário (6/8)**
- ▶ **26. Click-wrap License:** Licença que se torna válida ao clicar em um botão de "aceito" ou "concordo". É amplamente utilizada em aplicativos e serviços online. **Aplicação no DSM:** Ao desenvolver aplicativos, o desenvolvedor deve implementar mecanismos de aceitação clara da licença.
- ▶ **27. Browse-wrap License:** Licença que não exige ação do usuário para ser aceita, mas está disponível para consulta em um link. A validade deste tipo de licença é questionável juridicamente por não exigir consentimento explícito. **Aplicação no DSM:** O desenvolvedor deve preferir modelos de aceitação mais claros para evitar questionamentos judiciais.
- ▶ **28. Software Livre:** Software que concede ao usuário liberdades de usar, estudar, modificar e redistribuir o código-fonte. Nem todo software open source é livre, e nem todo livre é open source. **Aplicação no DSM:** O desenvolvedor que utiliza software livre deve respeitar as liberdades concedidas pela licença.
- ▶ **29. Public Domain (Domínio Público):** Obra intelectual que não está mais protegida por direitos autorais ou que foi liberada pelo autor. Pode ser usada livremente sem restrições. **Aplicação no DSM:** O desenvolvedor pode utilizar código em domínio público sem restrições de licenciamento.
- ▶ **30. Licença MIT:** Licença de software open source permissiva, que permite uso, modificação e distribuição praticamente sem restrições, exigindo apenas a atribuição do autor original. **Aplicação no DSM:** O desenvolvedor pode integrar código com licença MIT em projetos proprietários sem obrigação de compartilhar o código-fonte.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



- ▶ **Glossário (7/8)**
- ▶ **31. Licença Apache 2.0:** Licença open source permissiva, semelhante à MIT, com proteção adicional contra patentes. Permite uso comercial e integração em software proprietário. **Aplicação no DSM:** Projetos da Apache Foundation (ex: Android, Hadoop) são exemplos de código sob esta licença.
- ▶ **32. Licença BSD:** Licença open source permissiva, com poucas restrições. Permite uso comercial e integração em software proprietário. **Aplicação no DSM:** O desenvolvedor pode utilizar código BSD em projetos fechados com poucas obrigações.
- ▶ **33. Responsabilidade Objetiva:** Modalidade de responsabilidade civil em que a culpa não precisa ser comprovada; basta a existência do dano e do nexo causal com a atividade do fornecedor (Art. 14, CDC). **Aplicação no DSM:** A empresa fornecedora de software responde objetivamente por defeitos no produto, independente de culpa.
- ▶ **34. Responsabilidade Subjetiva:** Modalidade de responsabilidade civil em que é necessário comprovar a culpa ou negligência do agente para responsabilização. **Aplicação no DSM:** O desenvolvedor pode ser responsabilizado subjetivamente se agiu com negligência, imprudência ou imperícia.
- ▶ **35. Indenização:** Compensação financeira devida a quem sofreu um dano. Pode ser por danos materiais (prejuízo financeiro) ou danos morais (ofensa à honra, imagem, dignidade). **Aplicação no DSM:** O usuário lesado por software defeituoso pode pleitear indenização pelos danos sofridos.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



- ▶ **Glossário (8/8)**
- ▶ **36. Dano Moral:** Ofensa à honra, imagem ou dignidade do desenvolvedor ou do usuário. Exemplos: exposição pública de código-fonte sem autorização, acusação injusta de plágio. **Aplicação no DSM:** Desenvolvedores podem pleitear indenização por dano moral em caso de violação de direitos autorais ou plágio.
- ▶ **37. Dano Material:** Prejuízo financeiro efetivo sofrido. Exemplos: perda de receita devido a software com defeito, custos para corrigir vulnerabilidades. **Aplicação no DSM:** Usuários podem pedir indenização por dano material em caso de perdas financeiras decorrentes de defeitos no software.
- ▶ **38. Perícia Informática:** Análise técnica realizada por especialistas para identificar evidências em sistemas computacionais. Utilizada em processos judiciais para comprovar plágio, violação de dados, etc. **Aplicação no DSM:** O tecnólogo pode atuar como perito ou assistente técnico em ações judiciais envolvendo software.
- ▶ **39. Laudo Pericial:** Documento técnico produzido por perito que contém a análise detalhada de evidências e as conclusões da perícia. **Aplicação no DSM:** O laudo pericial é essencial em casos de plágio ou violação de software; o desenvolvedor pode ser chamado a contribuir com a elaboração.
- ▶ **40. Direito Digital:** Ramo do Direito que estuda as relações jurídicas no ambiente digital, incluindo proteção de dados, crimes cibernéticos, responsabilidade de provedores e propriedade intelectual de software. **Aplicação no DSM:** O desenvolvedor deve conhecer os fundamentos do Direito Digital para atuar de forma ética e legal no mercado de software.

Continue sendo um aluno de excelência!!!

Manuseando as leis em geral

- ▶ **Lei 9.609/1998, Art. 1º - Conceito de Programa de Computador**
- ▶ **Texto literal:** *"Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados."*
- ▶ **Explicação:** Define legalmente o que é um programa de computador, abrangendo qualquer conjunto de instruções codificadas necessárias para o funcionamento de máquinas automáticas de tratamento de informação.
- ▶ **Aplicação para o DSM:** O tecnólogo deve compreender que qualquer software desenvolvido (aplicativo, sistema web, plataforma) se enquadra nesta definição e está sujeito à proteção da Lei de Software.

Manuseando as leis em geral

- ▶ **Lei 9.609/1998, Art. 2º - Direitos Morais do Autor**
- ▶ **Texto literal:** *"A proteção aos direitos de que trata esta Lei independe de registro. Parágrafo único. Ficam assegurados, nos termos desta Lei, os direitos morais do autor, sendo-lhe assegurado, a qualquer tempo, o direito de reivindicar a paternidade do programa de computador e o de se opor a alterações não autorizadas, quando estas implicarem deformação, mutilação ou outra modificação do programa de computador, que venham a prejudicar a sua honra ou sua reputação."*
- ▶ **Explicação:** A proteção do software é automática, independente de registro. O autor tem direitos morais irrenunciáveis: paternidade (ser reconhecido como criador) e integridade (oposição a alterações que prejudiquem sua honra).
- ▶ **Aplicação para o DSM:** O desenvolvedor deve saber que sua autoria é protegida automaticamente e que pode se opor a alterações que prejudiquem sua reputação profissional.

Manuseando as leis em geral

- ▶ **Lei 9.609/1998, Art. 4º - Titularidade do Software**
- ▶ **Texto literal:** *"Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário, expressamente destinado à pesquisa e desenvolvimento, ou em que a atividade do empregado, contratado de serviço ou servidor seja prevista, ou ainda, que decorra da própria natureza dos encargos concernentes a esses vínculos."*
- ▶ **§ 1º:** *"Ressalvado ajuste em contrário, a compensação do trabalho ou serviço prestado limitar-se-á à remuneração ou ao salário convencionado."*
- ▶ **Explicação:** O software desenvolvido no curso do contrato de trabalho pertence ao empregador, salvo estipulação em contrário. A remuneração do empregado já contempla a criação do software.
- ▶ **Aplicação para o DSM:** O desenvolvedor contratado por empresa deve entender que o código criado no trabalho pertence à empresa, a menos que o contrato disponha de forma diferente. Projetos paralelos não podem usar recursos da empresa.

Manuseando as leis em geral

- ▶ **Lei 9.609/1998, Art. 9º - Licenciamento de Software**
- ▶ **Texto literal:** *"O uso de programa de computador no País será objeto de contrato de licença."*
- ▶ **Parágrafo único:** *"O documento fiscal relativo à aquisição ou licenciamento de cópia para uso específico servirá para comprovação da regularidade do uso."*
- ▶ **Explicação:** O software é licenciado, não vendido. O licenciamento é a forma de uso do programa em território nacional.
- ▶ **Aplicação para o DSM:** O desenvolvedor deve formalizar o licenciamento do software, definindo claramente as condições de uso, distribuição e modificação, especialmente em projetos open source.

Manuseando as leis em geral

- ▶ **Lei 12.965/2014, Art. 3º - Princípios do Marco Civil da Internet**
- ▶ **Texto literal:** *"A disciplina do uso da internet no Brasil tem como fundamentos o reconhecimento da escala mundial da rede, os direitos humanos, o desenvolvimento da personalidade e o exercício da cidadania em meios digitais."*
- ▶ **Parágrafo único:** *"A disciplina do uso da internet no Brasil tem como princípios: I - garantia da liberdade de expressão, comunicação e manifestação de pensamento, nos termos da Constituição Federal; II - proteção da privacidade; III - proteção dos dados pessoais, na forma da lei; IV - preservação e garantia da neutralidade de rede; V - preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, por meio de medidas técnicas compatíveis com os padrões internacionais e pelo estímulo ao uso de boas práticas; VI - responsabilização dos agentes de acordo com suas atividades, nos termos da lei; VII - preservação da natureza participativa da rede; VIII - liberdade dos modelos de negócios promovidos na internet, desde que não conflitem com os demais princípios estabelecidos nesta Lei."*
- ▶ **Explicação:** Estabelece os fundamentos e princípios que orientam a regulação da internet no Brasil.
- ▶ **Aplicação para o DSM:** O desenvolvimento de aplicativos e plataformas deve observar estes princípios, especialmente privacidade, proteção de dados e neutralidade de rede.

Manuseando as leis em geral

- ▶ Lei 12.965/2014, Art. 9º - Neutralidade de Rede
- ▶ **Texto literal:** *"O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação."*
- ▶ **§ 1º:** *"A discriminação ou degradação do tráfego será regulamentada nos termos das atribuições privativas do Presidente da República previstas no inciso IV do art. 84 da Constituição Federal, para a fiel execução desta Lei, ouvidos o Comitê Gestor da Internet e a Agência Nacional de Telecomunicações, e somente poderá decorrer de: I - requisitos técnicos indispensáveis à prestação adequada dos serviços e aplicações; e II - priorização de serviços de emergência."*
- ▶ **Explicação:** Estabelece o princípio da neutralidade de rede, impedindo a discriminação de pacotes de dados por provedores de internet.
- ▶ **Aplicação para o DSM:** Aplicativos desenvolvidos não podem ser discriminados pelos provedores de internet, garantindo igualdade de acesso a todos os usuários.

Manuseando as leis em geral

- ▶ **Glossário (1/8) Lei 12.965/2014, Art. 10 - Proteção de Dados**
- ▶ **Texto literal:** *"A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações de internet de que trata esta Lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunicações privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas."*
- ▶ **§ 1º:** *"O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o disposto no art. 7º."*
- ▶ **Explicação:** Protege a privacidade dos usuários, exigindo ordem judicial para disponibilização de dados pessoais e conteúdo de comunicações.
- ▶ **Aplicação para o DSM:** Aplicativos multiplataforma que coletam dados devem preservar a intimidade dos usuários e exigir ordem judicial para compartilhamento de dados pessoais.
- ▶ acordo específico.

Manuseando as leis em geral

- ▶ **Lei 9.279/1996, Art. 10 - Exclusão de Software de Patente**
- ▶ **Texto literal:** *"Não se considera invenção nem modelo de utilidade: V - programas de computador."*
- ▶ **Explicação:** A Lei de Propriedade Industrial exclui expressamente programas de computador do conceito de invenção, ou seja, software não pode ser patenteado como invenção no Brasil. No entanto, o INPI concede patentes de invenção quando o software está integrado a uma solução técnica com efeito técnico novo.
- ▶ **Aplicação para o DSM:** O desenvolvedor deve ter clareza de que a proteção principal para software no Brasil é o Direito Autoral (Lei 9.609/1998), e não a patente. Para soluções técnicas com software, é recomendado consultar um especialista em propriedade intelectual.

Continue sendo um aluno de excelência!!!

Vamos realizar um quis para recapitulação e
fixação do conteúdo

Serão 12 perguntas

Todas voltadas sobre nossa matéria.

Objetivo revisão e compreensão

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



Pergunta 1

O software, no Brasil, é protegido principalmente por qual regime jurídico?

- a) Direito Autoral.
- b) Patente.
- c) Direito Empresarial.
- d) Direito do Consumidor.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



- ▶ **Gabarito 01**
- ▶ **Resposta correta: a) Direito Autoral.**
- ▶ **Explicação:** O software no Brasil é protegido pelo Direito Autoral, sendo equiparado a uma obra literária (Art. 1º, Lei 9.609/1998). A Lei de Software estabelece a proteção autoral específica, incluindo direitos morais e patrimoniais. Embora o INPI conceda patentes em casos excepcionais com efeito técnico, a regra geral é a proteção autoral.
- ▶ **Base legal:** Lei 9.609/1998, Art. 1º: *"Programa de computador é a expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada..."*
- ▶ **Aplicação para o DSM:** O desenvolvedor deve entender que o código que cria é protegido automaticamente pelo Direito Autoral, sem necessidade de registro, mas o registro no INPI é recomendado para comprovar autoria.

Pergunta 2

Conforme a Lei 9.609/1998, qual é o prazo de proteção do software no Brasil?

- a) 30 anos a partir da data de criação.
- b) 50 anos a partir da publicação ou criação.
- c) 70 anos a partir da data de criação.
- d) 20 anos a partir da data de registro.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software

- ▶ **Gabarito 02**
- ▶ **Resposta correta:** b) 50 anos a partir da publicação ou criação.
- ▶ **Explicação:** O Art. 2º, §2º da Lei 9.609/1998 estabelece o prazo de 50 anos de proteção para programas de computador, contados a partir de 1º de janeiro do ano subsequente ao da publicação ou, na ausência desta, da criação.
- ▶ **Base legal:** Lei 9.609/1998, Art. 2º, §2º: *"Fica assegurada a tutela dos direitos relativos a programa de computador pelo prazo de cinquenta anos, contados a partir de 01 de janeiro do ano subsequente ao da sua publicação ou, na ausência desta, da sua criação."*
- ▶ **Aplicação para o DSM:** O prazo de 50 anos é excepcionalmente longo, permitindo que o desenvolvedor explore comercialmente sua criação por décadas

Pergunta 3

No ambiente de trabalho, quem detém a titularidade do software desenvolvido pelo empregado, conforme a Lei 9.609/1998?

- a) O empregado, sempre.
- b) O empregador, salvo estipulação em contrário.
- c) O sindicato da categoria.
- d) O empregado e o empregador em condomínio.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software

- ▶ **Gabarito 03**
- ▶ **Resposta correta: b) O empregador, salvo estipulação em contrário.**
- ▶ **Explicação:** O Art. 4º da Lei 9.609/1998 estabelece que, salvo estipulação em contrário, o software desenvolvido durante a vigência do contrato de trabalho pertence exclusivamente ao empregador, nas hipóteses de contrato destinado à pesquisa e desenvolvimento, atividade prevista do empregado, ou quando decorre da própria natureza dos encargos.
- ▶ **Base legal:** Lei 9.609/1998, Art. 4º: *"Salvo estipulação em contrário, pertencerão exclusivamente ao empregador, contratante de serviços ou órgão público, os direitos relativos ao programa de computador, desenvolvido e elaborado durante a vigência de contrato ou de vínculo estatutário..."*
- ▶ **Aplicação para o DSM:** Desenvolvedores contratados devem entender que o código criado no trabalho pertence à empresa. Para projetos paralelos, não podem usar recursos da empresa.

Pergunta 4

O registro de software no INPI é:

- a) Obrigatório para obter proteção.
- b) Recomendado, mas não obrigatório.
- c) Proibido pela lei brasileira.
- d) Necessário apenas para software proprietário.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



- ▶ **Gabarito 04**
- ▶ **Resposta correta: b) Recomendado, mas não obrigatório.**
- ▶ **Explicação:** O Art. 3º da Lei 9.609/1998 estabelece que os programas de computador poderão, a critério do titular, ser registrados. A proteção autoral é automática com a criação do software, independente de registro. No entanto, o registro é recomendado para comprovar autoria em casos judiciais.
- ▶ **Base legal:** Lei 9.609/1998, Art. 3º: *"Os programas de computador poderão, a critério do titular, ser registrados em órgão ou entidade a ser designado por ato do Poder Executivo..."*
- ▶ **Aplicação para o DSM:** O desenvolvedor deve considerar o registro no INPI como uma medida de segurança jurídica, especialmente para projetos comerciais.

Pergunta 5

O princípio da neutralidade de rede, estabelecido no Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), significa que:

- a) Os provedores de internet devem tratar todos os pacotes de dados de forma isonômica.
- b) Os provedores podem priorizar determinados serviços pagos.
- c) O governo pode bloquear conteúdos indesejados.
- d) Os usuários podem acessar apenas sites nacionais.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



- ▶ **Gabarito 05**
- ▶ **Resposta correta:** a) Os provedores de internet devem tratar todos os pacotes de dados de forma isonômica.
- ▶ **Explicação:** O Art. 9º do Marco Civil da Internet estabelece que o responsável pela transmissão tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem, destino, serviço, terminal ou aplicação. As exceções são requisitos técnicos indispensáveis ou priorização de serviços de emergência.
- ▶ **Base legal:** Lei 12.965/2014, Art. 9º: *"O responsável pela transmissão, comutação ou roteamento tem o dever de tratar de forma isonômica quaisquer pacotes de dados, sem distinção por conteúdo, origem e destino, serviço, terminal ou aplicação."*
- ▶ **Aplicação para o DSM:** A neutralidade de rede garante que os aplicativos desenvolvidos não sejam discriminados pelos provedores de internet.

Pergunta 6

O que são direitos morais do autor de software?

- a) Direitos econômicos de exploração do software.
- b) Direitos irrenunciáveis de paternidade e integridade.
- c) Direitos de licenciamento do software.
- d) Direitos de cessão do código-fonte.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



- ▶ **Gabarito 06**
- ▶ **Resposta correta: b) Direitos irrenunciáveis de paternidade e integridade.**
- ▶ **Explicação:** O Art. 2º da Lei 9.609/1998 assegura os direitos morais do autor: o direito de reivindicar a paternidade do software (ser reconhecido como criador) e o direito de se opor a alterações não autorizadas que prejudiquem sua honra ou reputação. Estes direitos são irrenunciáveis e não podem ser transferidos.
- ▶ **Base legal:** Lei 9.609/1998, Art. 2º: *"Ficam assegurados, nos termos desta Lei, os direitos morais do autor, sendo-lhe assegurado, a qualquer tempo, o direito de reivindicar a paternidade do programa de computador e o de se opor a alterações não autorizadas..."*
- ▶ **Aplicação para o DSM:** O desenvolvedor sempre será reconhecido como autor do software, mesmo que os direitos patrimoniais sejam cedidos ou licenciados.

Pergunta 7

Segundo o Art. 10, V da Lei 9.279/1996, o software:

- a) Pode ser patenteador como invenção.
- b) Não se considera invenção nem modelo de utilidade.
- c) É considerado obra literária para todos os efeitos.
- d) Pode ser registrado como marca.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



- ▶ **Gabarito 07**
- ▶ **Resposta correta: b) Não se considera invenção nem modelo de utilidade.**
- ▶ **Explicação:** A Lei 9.279/1996 (Lei de Propriedade Industrial) exclui expressamente programas de computador do conceito de invenção ou modelo de utilidade. Apesar disso, o INPI tem concedido patentes em casos em que o software apresenta "efeito técnico novo" e resolve um problema técnico de forma inovadora.
- ▶ **Base legal:** Lei 9.279/1996, Art. 10, V: *"Não se considera invenção nem modelo de utilidade: V - programas de computador."*
- ▶ **Aplicação para o DSM:** O desenvolvedor deve priorizar o registro autoral (Lei 9.609/1998) como forma de proteção, mas para invenções técnicas com software, pode-se avaliar a possibilidade de patente junto ao INPI.

Pergunta 8

A licença GPL (General Public License) é caracterizada por:

- a) Ser uma licença permissiva, sem restrições.
- b) Ser uma licença proprietária, com código fechado.
- c) Exigir que modificações sejam compartilhadas sob os mesmos termos (copyleft).
- d) Ser utilizada apenas para software comercial.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



- ▶ **Gabarito 08**
- ▶ **Resposta correta: c) Exigir que modificações sejam compartilhadas sob os mesmos termos (copyleft).**
- ▶ **Explicação:** A licença GPL é uma licença de software livre que utiliza o modelo copyleft. Isso significa que o código-fonte deve ser disponibilizado e que modificações devem ser compartilhadas sob os mesmos termos. É uma licença amplamente utilizada para software open source.
- ▶ **Base legal:** O Art. 9º da Lei 9.609/1998 prevê o licenciamento de software, que pode ser feito por meio de licenças como a GPL.
- ▶ **Aplicação para o DSM:** O desenvolvedor que integra código GPL em seu software deve disponibilizar o código-fonte do resultado e compartilhá-lo sob os mesmos termos.

Pergunta 9

Conforme a Lei 12.965/2014, os provedores de aplicações só podem ser responsabilizados por danos gerados por conteúdo de terceiros:

- a) Após ordem judicial específica e descumprimento.
- b) Automaticamente, por responsabilidade objetiva.
- c) Apenas se o provedor tiver conhecimento prévio do conteúdo.
- d) Em nenhuma hipótese.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



- ▶ **Gabarito 09**
- ▶ **Resposta correta:** a) Após ordem judicial específica e descumprimento.
- ▶ **Explicação:** Os Arts. 18 e 19 do Marco Civil da Internet estabelecem que provedores de aplicações só podem ser responsabilizados por danos gerados por conteúdo de terceiros se, após ordem judicial específica, não tomarem as providências para tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente.
- ▶ **Base legal:** Lei 12.965/2014, Art. 19, caput: *"Com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado civilmente por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente..."*
- ▶ **Aplicação para o DSM:** Plataformas desenvolvidas devem observar as regras de responsabilidade do Marco Civil, implementando mecanismos para cumprir ordens judiciais.

Pergunta 10

O que é o teste AFC (Abstraction, Filtration, Comparison) utilizado em perícias de software?

- a) Um teste de performance para softwares.
- b) Uma metodologia para identificar plágio em código.
- c) Um teste de segurança de dados.
- d) Uma ferramenta de documentação de código.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



- ▶ **Gabarito 10**
- ▶ **Resposta correta: b) Uma metodologia para identificar plágio em código.**
- ▶ **Explicação:** O teste AFC (Abstraction, Filtration, Comparison) é uma metodologia utilizada em laudos periciais para identificar plágio em software. O perito filtra do código tudo que não é protegível (elementos ditados por eficiência, padrões de mercado, domínio público), abstrai o núcleo criativo e compara apenas o que é efetivamente protegível.
- ▶ **Base legal:** A metodologia é referência em perícias judiciais, embora não esteja expressa em lei específica.
- ▶ **Aplicação para o DSM:** Em casos de suspeita de plágio, o teste AFC é a metodologia de referência para provas periciais. Bug idêntico em dois softwares pode ser considerado plágio, não coincidência.

Pergunta 11

Quais dos seguintes elementos de um software NÃO são protegidos pela Lei 9.609/1998?

- a) Código-fonte.
- b) Documentação técnica.
- c) Ideias, métodos e algoritmos abstratos.
- d) Código-objeto.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



- ▶ Gabarito 11
- ▶ Resposta correta: c) Ideias, métodos e algoritmos abstratos.
- ▶ Explicação: A Lei 9.609/1998 protege o código-fonte, o código-objeto e a documentação técnica. No entanto, ideias, métodos, sistemas ou algoritmos abstratos não são protegidos, conforme o Art. 6º, III da lei, que exclui a proteção para "semelhança decorrente de características funcionais da aplicação".
- ▶ Base legal: Lei 9.609/1998, Art. 6º, III: *"Não constituem ofensa aos direitos do titular do programa de computador: [...] III - a semelhança decorrente de características funcionais da aplicação."*
- ▶ Aplicação para o DSM: O desenvolvedor deve entender que a proteção recai sobre a forma de expressão (o código), não sobre a ideia ou funcionalidade. Dois aplicativos podem ter funcionalidades semelhantes se o código for diferente.

Pergunta 12

No desenvolvimento de software, a responsabilidade do fornecedor por defeitos do produto é:

- a) Subjetiva, dependendo de comprovação de culpa.
- b) Objetiva, independente de culpa.
- c) Excluída por contrato de licenciamento.
- d) Limitada ao valor do software.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



- ▶ **Gabarito 12**
- ▶ **Resposta correta: b) Objetiva, independente de culpa.**
- ▶ **Explicação:** O Art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de produtos responde objetivamente pelos danos causados por defeitos, independentemente da existência de culpa. O software é considerado um produto, e sua segurança e adequação são de responsabilidade do fornecedor.
- ▶ **Base legal:** CDC, Art. 14: *"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."*
- ▶ **Aplicação para o DSM:** Desenvolvedores podem ser responsabilizados por danos causados por software defeituoso, mesmo sem culpa direta. Testes inadequados geram presunção de culpa ou responsabilidade objetiva.

Continue sendo um aluno de excelência!!!

Atividade Prática em Grupo (20 Minutos)

Formação: Grupos de 03 a 05 alunos

Proposta de fixação do aprendizado

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



- ▶ **ATIVIDADE PRÁTICA - CENÁRIO HIPOTÉTICO**
- ▶ **Situação:** Você é um desenvolvedor de software multiplataforma que trabalha como freelancer. Você foi contratado pela Empresa XYZ para desenvolver um sistema de gestão para uma plataforma web e mobile. O contrato não especifica a titularidade do código. Você utilizou uma biblioteca open source com licença GPL para uma funcionalidade essencial do sistema. O sistema foi entregue e a empresa está vendendo o software como proprietário, sem disponibilizar o código-fonte.
- ▶ **Tarefa:** Com base no que foi aprendido nesta aula, analise a situação e responda às questões.

Aula 04 - Introdução ao Direito e aplicação à Multiplataforma e Software



QUESTÕES PARA DISCUSSÃO EM GRUPO

▶ Questão 1):

Quem é o titular do software desenvolvido no modelo de trabalho freelancer, considerando que o contrato não especifica a titularidade?

▶ Questão 2 :

Qual é a obrigação da empresa ao utilizar código com licença GPL em seu software?

▶ Questão 3:

Analise a situação completa: (a) A empresa pode vender o software como proprietário usando biblioteca GPL? (b) O que o desenvolvedor deveria ter feito para proteger seus direitos antes de iniciar o projeto? (c) Cite os artigos da Lei 9.609/1998 e da Lei 12.965/2014 que se aplicam à situação.

QUESTÃO PRÁTICA - Gabarito

- ▶ **Questão 1 - Pontos a abordar:**
- ▶ A Lei 9.609/1998, Art. 4º estabelece a titularidade para contratos de trabalho, mas para freelancers, aplicam-se as regras gerais do contrato de prestação de serviços.
- ▶ Se o contrato não especifica, o desenvolvedor mantém a titularidade do software, salvo se o desenvolvimento tiver sido expressamente encomendado com a finalidade de transferência de direitos.
- ▶ O Art. 9º da Lei 9.609/1998 estabelece que o uso do software será objeto de contrato de licença.

Continue sendo um aluno de excelência

